

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/460

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מכרז להצבת מכונות מזון אוטומטיות), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 33א 1. בפקודת בריאות העם, 1940¹, אחרי סעיף 33 יבוא :

"אמות מידה במכרז 33א. על אף האמור בכל דין, באמות מידה לבחירת למתן שירותי ממכר הצעה במכרז למתן שירותי ממכר משקאות ומזון במכונות אוטומטיות בבית חולים, תשקול ועדת במכונות ומזון המכרזים גם את מחירי המוצרים הנמכרים במכונות אוטומטיות בבית לצרכן, תוך מתן עדיפות למציע שהציע את המחירים כאמור הנמוכים ביותר, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שנתנה למציע האמור הזדמנות לטעון את טענותיו."

דברי הסבר

בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג–1993 (להלן – התקנות), נקבע כי ככלל במכרז צריכים לבחון את ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי העניין, אלא אם כן נקבעו אמות מידה לבחירת ההצעה הזולה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז, כדוגמת אמות מידה של מחיר ואיכות הטובין. מטרתה של הצעת חוק זו להפחית את מחירי השתיה והמזון הנמכרים במכונות אוטומטיות המוצבות בבתי חולים. כיום קריטריון בולט במכרזים על הזכות לספק שתיה ומזון במכונות אוטומטיות בבתי חולים, הוא העמלה שמשולמת לבית החולים על ידי מפעיל המכונות. כדי לזכות במכרז משלם מפעיל המכונות עמלה גבוהה לבית החולים, ואת העלויות הוא מגלגל לצרכן. התוצאה היא שמפעילי המכונות נהנים מרווחיות נמוכה על המוצר, למרות שמחירו לצרכן של המוצר הנמכר גבוה בעשרות אחוזים ממחירו המקובל בשוק. מוצע לקבוע כי בעת עריכת מכרז להפעלת מכונות אוטומטיות בבית חולים, יקבע עורך המכרז בין אמות המידה לבחירת ההצעה הזולה, את המחיר לצרכן של המוצרים שימכרו במכונות האוטומטיות, תוך מתן עדיפות למציע המתחייב למכור את המוצרים במחיר הזול ביותר לצרכן. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/5653 ; 23/1426 ; פ/24/788).

הצעת החוק זהה לפ/24/788 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

